

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7104/2546

นาย เกรียงไกร วิภามณีรัตน์  
บริษัท เดอร์ ดีเวลลอปเมนต์ แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1167, มาตรา 1336

โจทก์เป็นเจ้าของย่อมมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 บัญญัติไว้ และกรรมสิทธิ์ของโจทก์จะสิ้นสุดลงได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ ให้มีผลเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไป โจทก์มิได้ทำนิติกรรมให้มีผลเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่จำเลยที่ 4 หรือจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 4 ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างอาคารกับจำเลยที่ 1 โดยยอมให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำเลยที่ 4 ได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำไปไว้ ณ สถานที่ทำงาน จ้างตกเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 4 แล้ว ก็คงมีผลเฉพาะทรัพย์สินของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 จะยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับช่วงงานจากจำเลยที่ 4 ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์มิได้มอบหมายหาได้ไม่ ทั้งสัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ย่อมมีผลผูกพันก่อให้เกิดบุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคลเฉพาะจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นคู่สัญญา ดังนั้น หากจำเลยที่ 4 ผิดสัญญา จำเลยที่ 1 ย่อมใช้สิทธิบังคับตามสัญญาได้เฉพาะแก่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นคู่สัญญาเท่านั้น แต่จะให้มีผลกระทบกระทั่งแก่สิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่โจทก์

การที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ห้ามและขัดขวางมิให้โจทก์เช่ารถถอนเอาทรัพย์สินของโจทก์กลับคืนเป็นการกระทำในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลยที่ 1 ซึ่งกระทำไปโดยไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้กระทำเช่นนั้นได้ เป็นการกระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จึงต้องคืนทรัพย์สินให้แก่โจทก์หรือใช้ราคาและค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย และเมื่อการกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกิจการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ย่อมต้องร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบโจทก์ด้วยทั้งนี้ ตามมาตรา 1167 ประกอบด้วยมาตรา 427

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโครงการเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเพล็กซ์(DIC) ซึ่งจะทำการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียมทาวเวอร์ สูง 32 ชั้น บนที่ดินโฉนดเลขที่ 4628 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างบริษัทอัลไลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ก่อสร้างพื้นฐานรากใต้ดินและพื้นที่ชั้นที่ 1 ของอาคาร บริษัทอัลไลด์ฯ ได้ว่าจ้างช่วงจำเลยที่ 4 ซึ่งมีจำเลยที่ 5 เป็นกรรมการโดยจำเลยที่ 1 ยินยอม ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 จำเลยที่ 4 ได้ว่าจ้างโจทก์ทำงานระบบป้องกันดินพัง ขุดดิน สำหรับการก่อสร้างพื้นฐานรากใต้ดินโดยโจทก์มีหน้าที่จัดหาวัสดุ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานรับจ้างตามสัญญา ขอบเขตการทำงานคือ การตอกแผ่นเหล็กเข็มพืด (SHEETPILE) กันดินพังและเสาเหล็กชั่วคราวลงในดิน ค้ำยันแผ่นเหล็ก ขุดดิน ถมทรายก่อนถอนแผ่นเหล็ก การรื้อถอนค้ำยันและแผ่นเหล็กพร้อมทั้งขนย้ายออกจากหน่วยงาน ต่อจากนั้นโจทก์ก็เข้าดำเนินงานโดยได้จัดหาและนำวัสดุอุปกรณ์เข้าไปใช้ดำเนินงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้างหลายรายการด้วยกันและได้รื้อ

ถอนกลับคืนมาแล้วบางส่วน คงเหลือวัสดุอุปกรณ์อยู่ในโครงการก่อสร้าง คือ เหล็ก  
ปืมสำหรับค้ำยันและรองรับเครื่องจักรในระหว่างการทำงานขนาดกว้าง 30  
เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร น้ำหนัก 320 ตันราคาตันละ 10,000 บาท เป็นเงิน  
3,200,000 บาท แผ่นเหล็กปูพื้นขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 6 แผ่น  
ราคาแผ่นละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท แผ่นเหล็กสะพาน ขนาดกว้าง 1.50  
เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 70 ชุด ราคาชุดละ 26,000 บาท เป็นเงิน 1,820,000  
บาท รวมเป็นเงิน 5,110,000 บาท นอกจากนี้ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่โจทก์ได้เข้ามาจาก  
บริษัทไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยแผ่นเหล็กเชื่อมพืดความยาว 14  
เมตร จำนวน 184 แผ่น น้ำหนักแผ่นละ 840 กิโลกรัม และแผ่นเหล็กเชื่อมพืดความ  
ยาว 16 เมตร จำนวน 273 แผ่น น้ำหนักแผ่นละ 960 กิโลกรัมราคา กิโลกรัมละ  
14.50 บาท รวมเป็นราคาแผ่นเหล็กเชื่อมพืด 6,041,280 บาท ต้องชำระค่าเช่าวันละ  
9,140 บาท รวมวัสดุอุปกรณ์ที่ยังอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างในความควบคุมดูแลของ  
จำเลยทั้งห้าคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,151,280 บาท ต่อมาประมาณเดือนตุลาคม  
2538 จำเลยที่ 4 โดยจำเลยที่ 5 ได้แจ้งให้โจทก์ไปรื้อถอนแผ่นเหล็กเชื่อมพืดเสา  
เหล็กค้ำยันและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดออกไปจากหน่วยงาน โจทก์ได้เข้าไปใน  
หน่วยงานเพื่อรื้อถอนและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ แต่จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 และที่  
3 ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจไม่ยอมให้โจทก์รื้อถอนอ้างว่างานของจำเลยที่ 4 ยังมีข้อ  
บกพร่องต้องให้จำเลยที่ 4 แก้ไขงานให้สมบูรณ์เสียก่อน จนถึงปลายเดือน  
พฤศจิกายน 2538 จำเลยที่ 5 แจ้งต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ตกลงกันได้  
แล้วให้โจทก์ไปรื้อถอน เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2538 โจทก์ได้เข้าไปในหน่วย  
งานเพื่อรื้อถอนและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ยอมให้โจทก์เข้าไป  
และขู่ว่าจะดำเนินคดีแก่โจทก์ในข้อหาบุกรุก โดยอ้างว่าวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในสถานที่  
ก่อสร้างทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 แล้วตามสัญญาระหว่างจำเลยที่ 1  
กับจำเลยที่ 4 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต สมคบกันทำ

สัญญาตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของจำเลยที่ 1 ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 4 โจทก์ได้ทวงถามจำเลยทั้งห้าให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งห้าปฏิเสธ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เฉพาะส่วนทรัพย์สินของโจทก์ โจทก์อาจนำออกให้เช่าได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 372,000 บาท ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2538 ถึงวันฟ้องขอคิด 15 เดือน เป็นเงิน 5,580,000 บาท ส่วนทรัพย์สินที่โจทก์เช่ามาจากบริษัทไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด โจทก์ต้องคืนให้แก่ผู้ให้เช่าโดยชัดใช้ราคาไปและรับโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของโจทก์ ทรัพย์สินส่วนนี้โจทก์อาจนำออกให้เช่าได้วันละ 9,140 บาท ขอคิดถึงวันฟ้อง 460 วัน เป็นเงิน 4,204,400 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันส่งมอบทรัพย์สินตามฟ้องคืนโจทก์ตามสภาพเดิมที่ใช้งานได้ดี หากไม่สามารถคืนได้ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันใช้ราคาทรัพย์สินและค่าเสียหายรวม 20,935,680 บาท กับค่าเสียหายเดือนละ 372,000 บาท และวันละ 9,140 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งห้าจะคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินเสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างตามฟ้อง เดิมจำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างบริษัทอัลไลต์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างพื้นฐานรากใต้ดินและพื้นที่ชั้นที่ 1 โดยกำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2538 ค่าจ้าง 26,000,000 บาท ต่อมาปรากฏว่าบริษัทอัลไลต์ฯ ดำเนินงานก่อสร้างล่าช้ามากไม่อาจเสร็จตามสัญญา จำเลยที่ 1 จึงบอกเลิกสัญญาแก่บริษัทอัลไลต์ฯ และได้ว่าจ้างจำเลยที่ 4 ทำงานที่เหลือ โดยมีข้อสัญญาว่าผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และหากเมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วบรรดางานที่ผู้รับจ้างทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำการจ้างนั้นผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2538 ค่าจ้าง

14,500,000 บาทจำนวนที่ 4 ทำงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2538 ได้งานเพียงร้อยละ 60 จำนวนที่ 1ขอให้จำนวนที่ 4 ทำงานต่อไปจนเสร็จ แต่ถึงกลางเดือนตุลาคม 2538 จำนวนที่ 4 ก็หยุดงาน และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2538 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา จำนวนที่ 5ได้เข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อขนวัสดุ อุปกรณ์ สัมภาระและเครื่องมือก่อสร้าง จำนวนที่ 3 ไม่ยินยอม และจำนวนที่ 1 ได้บอกเลิกสัญญาแก่จำนวนที่ 4 ในวันเดียวกัน ในระหว่างทำการก่อสร้างจำนวนที่ 1 ไม่เคยอนุญาตให้บริษัท อัลไลด์ฯ หรือจำนวนที่ 4 ว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานช่วงแต่อย่างใด สัญญาว่าจ้างช่วงระหว่างบริษัทอัลไลด์ฯ กับจำนวนที่ 4 หรือระหว่างจำนวนที่ 4 กับโจทก์ จำนวนที่ 1 ไม่เคยเห็นหรือรับทราบจึงไม่มีผลผูกพันจำนวนที่ 1สัญญาระหว่างโจทก์กับจำนวนที่ 4 อาจทำขึ้นภายหลังจากที่จำนวนที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำนวนที่ 4 แล้ว โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำนวนที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ความจริงโจทก์เป็นเพียงลูกจ้างหรือผู้ร่วมงานคนหนึ่งของจำนวนที่ 4 เท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ไม่ใช่เจ้าของวัสดุอุปกรณ์ตามฟ้อง หากโจทก์เป็นผู้จัดหาเข้ามาใช้ในการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นนำเข้ามานามของบริษัทอัลไลด์ฯ หรือของจำนวนที่ 4 จำนวนที่ 1 ที่ 2และที่ 3 ยอมรับว่า ขณะเลิกสัญญา จำนวนที่ 4 มีวัสดุอุปกรณ์ตามฟ้องบางส่วนอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง คือ เหล็กปีมสำหรับค้ำยันและรองรับเครื่องจักรขนาดกว้าง 30เซนติเมตรเสาคิ่งโพล จำนวน 44 ต้น น้ำหนัก 32 ต้น ซึ่งตอกฝังอยู่ใต้ดินบริเวณก่อสร้างอาคารไม่อาจถอนขึ้นมาได้ คานพื้นจำนวน 129 แท่ง แผ่นเหล็กปูพื้นขนาดกว้าง 1.50เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 แผ่น แผ่นเหล็กสะพานขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตรจำนวน 66 ชุด แผ่นเหล็กเข็มพืดความยาว 14 เมตร จำนวน 184 แผ่น และแผ่นเหล็กเข็มพืดความยาว 16 เมตร จำนวน 273 แผ่น ซึ่งตอกฝังอยู่ใต้ดินรอบบริเวณก่อสร้างเพื่อป้องกันดินพังและการเคลื่อนตัวลึกถึง 14 เมตร หากรื้อถอนจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ทำให้เกิดเสียหายแตกร้าว จึงไม่อาจถอนออกได้ รวมราคาวัสดุอุปกรณ์เหล็กที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างคิดเป็นเงิน 2,333,000 บาท

จำเลยที่ 4 และที่ 5 ให้การว่า เดิมจำเลยที่ 1 ตกลงว่าจ้างบริษัทอัลไลด์ฯ ก่อสร้างอาคารตามฟ้อง ต่อมาบริษัทอัลไลด์ฯ ได้มาว่าจ้างจำเลยที่ 4 ก่อสร้างเฉพาะ พื้นฐานรากใต้ดินและพื้นที่ชั้นที่ 1 ในราคา 23,800,000 บาท และจำเลยที่ 4 ก็ได้ว่าจ้างโจทก์ให้จัดทำระบบป้องกันดินพัง โจทก์ได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้มาในสถานที่ก่อสร้างโดยความรู้เห็นยินยอมของจำเลยที่ 1 และบริษัทอัลไลด์ฯ ต่อมาจำเลยที่ 1 มีข้อพิพาทกับบริษัทอัลไลด์ฯ จึงบอกเลิกสัญญาแล้วมาว่าจ้างจำเลยที่ 4 ทำการก่อสร้างต่อไปจำเลยที่ 1 มีข้อพิพาทกับจำเลยที่ 4 จึงเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ เพราะไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีเหตุตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่จะบอกเลิกสัญญาได้ จำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่เคยตกลงให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโจทก์ตามฟ้องตกไปเป็นของจำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้จำเลยที่ 4 และโจทก์ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากสถานที่ก่อสร้าง จำเลยที่ 4 เคยบอกให้โจทก์นำทรัพย์สินของโจทก์กลับคืนไปก่อนหน้านี้แล้วแต่โจทก์ไม่ดำเนินการ การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้แก่โจทก์โดยอ้างข้อตกลงตามสัญญา เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์โดยจำเลยที่ 4 และที่ 5 ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยจำเลยที่ 4 และที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 5 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้ราคาแผ่นเหล็กเข็มพืดจำนวน 457 แผ่น เป็นเงิน 3,333,120 บาท และใช้ราคาเสาเหล็กน้ำหนัก 32 ต้น เป็นเงิน 256,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,589,120 บาท ให้จำเลยที่ 1 คืนแผ่นเหล็กสะพานขนาดกว้าง 1.28 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 73 แผ่น น้ำหนัก 85 ตัน คาน

เหล็กและเสาเหล็กขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร และหนา 15 มิลลิเมตร รวมน้ำหนัก 73.96 ตัน และแผ่นเหล็กปูพื้นจำนวน 3 แผ่น หากคืนไม่ได้ ให้ใช้ราคาแทนในราคากิโลกรัมละ 8 บาท หรือตันละ 8,000 บาท ส่วนแผ่นเหล็กปูพื้นให้ใช้ราคาแผ่นละ 8,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าขาดประโยชน์จากแผ่นเหล็กเข็มพืดเดือนละ 20,000 บาท นับแต่เดือนธันวาคม 2538 จนกว่าจะใช้ราคาแทนแต่ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 20,000 บาท ส่วนค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับโจทก์กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ให้เป็นพับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

### โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้ รับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของโครงการเดอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลคอมเพล็กซ์ ซึ่งจะก่อสร้างอาคารสูง 32 ชั้น เพื่อทำเป็นอาคารชุด เมื่อเริ่มโครงการจำเลยที่ 1 ได้ว่าจ้างบริษัทอัลไลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างพื้นฐานรากใต้ดินและพื้นที่ชั้นที่ 1 แต่บริษัทอัลไลด์ฯ ก่อสร้างล่าช้า จำเลยที่ 1 จึงบอกเลิกสัญญา ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน 2538 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 4 ให้เข้าก่อสร้างต่อจากบริษัทอัลไลด์ฯ โดยจำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 5 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน จำเลยที่ 4 ทำงานต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2538 จำเลยที่ 1 ก็บอกเลิกสัญญาอีกเพราะจำเลยที่ 4 ก่อสร้างล่าช้าสำหรับงานระบบป้องกันดินพัง ระบบค้ำยัน การขุดและถมดินในบริเวณโครงการของจำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อจำเลยที่ 1

บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 4 แล้วมีแผ่นเหล็กเข็มพืดและคานเหล็กบางส่วนฝังอยู่รอบ ๆ พื้นที่โครงการทั้งมีเสาเหล็กคานเหล็ก และแผ่นเหล็กกองอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างคดีมีปัญหาเข้าสู่ศาลฎีกาตามฎีกาของโจทก์และจำเลยที่ 1 โดยคดีสำหรับจำเลยที่ 4 และที่ 5 ถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เพราะโจทก์มิได้ฎีกาขอให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 รับผิดชอบ

ปัญหาข้อแรกตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า โจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามฟ้องหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความยืนยันว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำเข้าไปใช้ในโครงการก่อสร้างของจำเลยที่ 1 ที่เป็นของโจทก์มีเหล็กปริมหรือเหล็กรูปพรรณขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 320 ตัน แผ่นเหล็กปูพื้นขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 1 นิ้ว 6 แผ่น น้ำหนักรวม 12 ตัน และแผ่นเหล็กสะพานขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 6 เมตร รวม 70 ชุด นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่โจทก์เข้ามาจากบริษัทไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด คือ แผ่นเหล็กเข็มพืดขนาดยาว 14 เมตร 184 แผ่น แผ่นเหล็กเข็มพืดขนาดยาว 16 เมตร 273 แผ่น ตามสำเนาสัญญาเช่าเหล็กซีทไฟล์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2538 เอกสารหมาย จ.9 ซึ่งต่อมาเมื่อเกิดข้อพิพาทกับจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ได้ซื้อแผ่นเหล็กเข็มพืดรวม 375 แผ่น จากบริษัทไทยยนต์แทรกเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 5,000,000 บาท ตามสำเนาบันทีกการรับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.10 จำเลยที่ 1 อ้างว่าโจทก์มิใช่เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 ก็มิได้นำสืบให้รับฟังได้ดังที่อ้าง ทั้งจำเลยที่ 5 ยังเบิกความรับกันกับคำเบิกความของโจทก์ด้วยว่า จำเลยที่ 4 ว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินการทำระบบป้องกันดินพัง ตามสัญญาว่าจ้างระบบป้องกันดิน ชุดดิน โครงการเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเพล็กซ์ เอกสารหมาย จ.5 และโจทก์ได้นำแผ่นเหล็กเข็มพืด ฯลฯ เข้าไปในโครงการด้วย ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของทรัพย์สินตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น



ปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ขัดต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 ต้องคืนทรัพย์สินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ ในปัญหาข้อนี้จำเลยที่ 1 อ้างว่า ตามสัญญาจ้างงานรับเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทาวเวอร์ โครงการเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเพล็กซ์ ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 เอกสารหมาย จ.4 ข้อ 19 กำหนดว่า เมื่อจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 4 แล้ว บรรดางานที่จำเลยที่ 4 ได้ทำขึ้น และสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำไปไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานจ้าง จำเลยที่ 4 ยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 4 จะเรียกร้องค่าตอบแทน และค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ และตามสัญญาดังกล่าว ข้อ 12 กำหนดว่า จำเลยที่ 4 สัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากจำเลยที่ 1 ก่อน โจทก์เข้ารับจ้างช่วงจากจำเลยที่ 4 โดยจำเลยที่ 1 มิได้อนุญาตเป็นหนังสือ จึงอยู่ในฐานะบริวารหรือลูกจ้างของจำเลยที่ 4 ต้องผูกพันทำนองเดียวกันกับจำเลยที่ 4 เมื่อจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 4 แล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามฟ้องย่อมตกเป็นของจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามฟ้อง โจทก์ย่อมมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 บัญญัติไว้ และกรรมสิทธิ์ของโจทก์จะสิ้นสุดลงได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ ให้มีผลเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไป แต่โจทก์มิได้ทำนิติกรรมให้มีผลเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินตามฟ้องให้แก่จำเลยที่ 4 หรือจำเลยที่ 1 แม้จำเลยที่ 4 จะทำสัญญาตามเอกสารหมาย จ.4 ยอมให้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำเลยที่ 4 ได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำไปไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานจ้างตกเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแก่จำเลยที่ 4 แล้วก็ตาม ก็คงมีผลเฉพาะทรัพย์สินของจำเลยที่ 4 ภายใต้งบเงื่อนไขดังกล่าวเท่านั้น จำเลยที่ 4 จะยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์มิได้มอบหมายหาได้ไม่ ทั้งสัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ตามเอกสารหมาย จ.4 ย่อมมีผลผูกพันใน

ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 และก่อให้เกิดบุคคลสิทธิหรือสิทธิเหนือบุคคล เฉพาะจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นคู่สัญญา มิได้ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่แก่ โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสัญญาด้วย ดังนั้น หากจำเลยที่ 4 ผิดสัญญาตามเอกสาร หมายเลข จ.4 จำเลยที่ 1 ย่อมใช้สิทธิบังคับตามสัญญาได้เฉพาะแก่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นคู่ สัญญาเท่านั้น แต่จะให้มีผลกระทบกระเทือนแก่สิทธิของโจทก์ไม่ได้ เมื่อโจทก์ใช้สิทธิ ติดตามเอาทรัพย์สินตามฟ้องคืนจากจำเลยที่ 1 ผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 จึงต้องคืนทรัพย์สินตามฟ้องนั้นให้แก่โจทก์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 1 ฟัง ไม่ขึ้น

ปัญหาข้อต่อไปเป็นปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมกับ จำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์ในการคืนทรัพย์สินตามฟ้องหรือใช้ราคาและค่าเสียหาย ด้วยหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้ข้อเท็จจริงที่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 นำสืบรับกัน ฟังได้ว่าเมื่อโจทก์จะเข้าไปรื้อถอนทรัพย์สินตามฟ้องออกจากสถานที่ก่อสร้างอาคาร ของจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 2 และที่ 3 ห้ามและขัดขวางมิให้โจทก์เข้ารื้อถอนโดย อ้างสิทธิตามสัญญาระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 เอกสารหมายเลข จ.4 อันเป็นการ โต้แย้งกรรมสิทธิในทรัพย์สินของโจทก์ตามฟ้อง โดยจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิที่จะยึดถือ ทรัพย์สินนั้นไว้ดังได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว การกระทำของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ดัง กล่าวเป็นการกระทำในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ซึ่ง กระทำไปโดยไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้กระทำเช่นนั้นได้ ต้องถือว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 กระทำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมายทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 จึงต้องคืน ทรัพย์สินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือใช้ราคาและค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย และเมื่อการกระทำ ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นกิจการของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ย่อมต้องร่วมกับ จำเลยที่ 2 และที่ 3 รับผิดชอบโจทก์ในการใช้ราคาและค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 ประกอบด้วยมาตรา 427 ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันใช้ราคาทรัพย์สินตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดเป็นเงิน 4,884,800 บาท กับค่าเสียหาย 5,200,000 บาทแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต้น และชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-วีระศักดิ์ รุ่งรัตน์-วิบูลย์ มีอาสา)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |